



Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la Innovación

Cuestionario 1

Fecha de entrega: 10 de Febrero de 2026

Prof. Jorge Abdon Rosas Murillo

Vazquez Reyes Alvaro Roman | 1299755

Tijuana, Baja California, 9 de Febrero de 2026

Cuestionario

Unidad 1. Propiedad intelectual.

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?

El IMPI se encarga de la propiedad industrial, como marcas, patentes y avisos comerciales. En cambio, el INDAUTOR se encarga de los derechos de autor, como la protección del software como obra intelectual. Para un ingeniero de software, el código se registra ante INDAUTOR, mientras que el nombre o logotipo de su app se registra ante el IMPI.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código?

Depende mucho del contrato laboral. Si no existe una cláusula que establezca que todo lo desarrollado con herramientas de la empresa le pertenece a esta, el código puede pertenecer al programador, pero el hecho de que se hizo uso de recursos de la empresa puede generar una controversia legal.

3.- ¿Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?

No es necesario. Los derechos de autor nacen desde el momento en que la obra es creada y fijada en un medio físico. El registro solo sirve como medio de prueba.

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos?

Si no existen herederos, los derechos patrimoniales pasan al Estado una vez concluido el plazo de protección, y posteriormente la obra entra al dominio público.

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado “autor” en México?

No. En México, el autor debe ser una persona física. La ley reconoce únicamente a seres humanos como autores.

6.- ¿Es legal en México realizar una “copia de respaldo” (backup) de un software con licencia?

Sí. La ley permite realizar una copia de respaldo cuando se ha adquirido legalmente el software, siempre que sea únicamente para uso personal y de seguridad.

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?

No necesariamente. La licencia MIT permite el uso comercial, modificación y distribución, siempre que se conserve el aviso de derechos de autor y la licencia original. Si no respeta esas condiciones, entonces sí podría haber una infracción.

8.- ¿Qué protección tiene la “interfaz gráfica” (GUI) de un software en México?

La interfaz gráfica puede estar protegida por derechos de autor como obra artística o de diseño. Además, ciertos elementos visuales pueden registrarse como diseño industrial o incluso como marca ante el IMPI.

9.- En un contrato de “Obra por Encargo”, ¿puede el programador conservar los derechos morales?

Sí. Los derechos morales siempre pertenecen al autor y son irrenunciables. Aunque se cedan los derechos patrimoniales, el autor conserva los derechos morales.

10.- ¿Cuál es la sanción por “piratería” de software a nivel comercial en México?

Puede implicar multas administrativas, clausura del establecimiento e incluso sanciones penales como prisión, dependiendo de la gravedad y el beneficio económico obtenido.

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México?

Sí. Una base de datos puede protegerse por derechos de autor cuando existe originalidad en su selección o estructura, aunque los datos en sí sean de dominio público.

12.- ¿Qué es el “Derecho de Suite” en el contexto de software?

El Derecho de Suite es el derecho que tiene un autor de obras plásticas a recibir un porcentaje en reventas posteriores. En el caso del software, este derecho no aplica de manera directa, ya que está pensado principalmente para obras de arte.

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

El IMPI.

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

En general, los derechos patrimoniales pertenecen al Estado cuando la obra se realiza en cumplimiento de funciones oficiales. Los derechos morales siguen perteneciendo al autor.

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

La marca tiene una vigencia de 10 años y puede renovarse indefinidamente por períodos.

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una “invención” técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

No es procedente patentar el software en sí mismo en México. La ley considera que los programas de cómputo se protegen como obras por derechos de autor (Artículo 102 de la LFDA), no como patentes. Además, el Artículo 14 menciona que las ideas, métodos o procedimientos no se protegen como tales. Un algoritmo entra dentro de esa categoría, ya que es un método o proceso.

En sí, el software se protege por derechos de autor, no como patente por sí mismo.

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los derechos morales siguen siendo del programador, porque siempre pertenecen al autor.

Pero los derechos patrimoniales son de la empresa, ya que el software fue creado dentro de una relación laboral y como parte de su trabajo (Artículo 103). Por eso, la empresa puede seguir usándolo sin pagar regalías extra.

18.- Un ingeniero independiente “freelance” desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por “servicios de programación”. Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

No, el cliente no puede vender la obra si no hubo un contrato por escrito donde se cedieran los derechos. La ley exige que la cesión sea por escrito (Artículo 30).

Por lo tanto, los derechos patrimoniales siguen siendo del ingeniero freelance, y el cliente necesitaba su autorización para revender el software.

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Artículo 114. nos comenta que es posible la modificación si es para que la obra tenga interoperabilidad siempre y cuando se haya obtenido la copia de manera legítima, en resumen, no es válida la acusación.

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja.

Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque “los datos son públicos”. ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

Artículo 108. Se equivoca ya que a pesar de que los datos sean públicos, el artículo 108 nos comenta que lo que se protege es la base de datos en si y el cómo están almacenados los datos.

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un “bug”

que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

Artículo 114 Quáter y Artículo 105, el 105 nos menciona sobre que se nos permite crear copias de la obra si es para resguardarla y el 114 nos comenta que es posible la modificación si es para que la obra tenga interoperabilidad, en resumen, no son válidas las acusaciones.

22.- Una empresa de software (“Software S.A.”) registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

Artículo 29. Aproximadamente 80 (100) años después de el fallecimiento del autor o autores o también 100 años después de ser divulgadas.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiario argumenta que en junio el programador “no tenía derechos de” porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

Artículo 162. Este artículo nos comenta que los derechos de la obra no se generan al registrarla, sino que simplemente los valida, esto significa que a pesar de que la obra se haya registrado hasta diciembre, los derechos de autor existen desde la creación (o la existencia de la obra en un medio físico) de la obra.

24.- Un estudiante crea un “crack” o “parche” cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el “crack”. Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Artículo 114 Quáter, Depende un poco del contexto, por que el artículo 114 Quater nos comenta sobre que no llega a ser infracción si el fin de realizar esta acción es para permitir que los miembros de una institución educativa tengan acceso a material el cual no podrían obtener por cuenta propia.